



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-1565-SI-INTEN

Buenos Aires, Martes 5 de Noviembre de 2024

Referencia: Expediente N° 1390-2021 (Alcance 27) - Reconocimiento de mayores costos - COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA - Licitación Pública N° 4/2021 (Renglón Nro. 3).

VISTO los Decretos N° 185/2021, N° 760/2021, N° 731/2022, N° 1078/2022, N° 2293/2022, N° 827/2023, N° 1841/2023, N° 2272/2023, N° 530/2024, N° 605/2024 y N° 1327/2024, referentes al contrato del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 4/2021) y los Expedientes Nros. 1390/2021 (Cuerpos 0 a 8) y sus Alcances 1, 4, 7, 13, 22 y 27, N° 14775/2022 y 16106/2023, y

Considerando:

Que por Decreto N° 185 de fecha 19 de febrero de 2021, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;

Que por Decreto N° 760 de fecha 21 de junio de 2021, se adjudicó el renglón Nro. 3 de la licitación a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, por un importe mensual inicial de Pesos Novecientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Uno (\$943.701,00) IVA incluido;

Que por Decreto N° 1327 de fecha 30 de septiembre de 2024 (expediente N° 16106/2023), se prorrogó la prestación hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive;

Que, durante la ejecución del contrato, se actualizó el valor mensual del servicio, por incrementos de los costos sobre los valores básicos contractuales, siendo la última redeterminación reconocida por Decreto N° 530 de fecha 3 de mayo de 2024 (Alcance 22), estableciendo el nuevo valor mensual de la prestación, para los servicios devengados a partir del 1° de enero de 2024, en la suma de Pesos Cinco Millones Once Mil Trescientos Ochenta (\$5.011.380,00) IVA incluido;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que por Alcance 27 de los actuados del Visto, la prestataria ha solicitado nueva redeterminación de los valores contractuales, fundado en el incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF 2024-00026449-SI-JGAB, de fecha 28 de octubre de 2024;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar

el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada por la adjudicataria, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos del cuarenta y seis por ciento (46%) sobre el valor mensual actual del servicio, quedando en consecuencia redeterminado el mismo para las prestaciones devengadas y a devengarse a partir del 1° de julio de 2024, en la suma de Pesos Siete Millones Trescientos Dieciséis Mil Seiscientos Quince (\$ 7.316.615,00) IVA incluido;

Que la contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 27 y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por incremento de los insumos principales de su prestación, del cuarenta y seis por ciento (46%) sobre el valor mensual actual del servicio, a la contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, adjudicataria del renglón Nro. 3 del contrato del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 4/2021), quedando, en consecuencia, redeterminado su nuevo valor mensual, para las prestaciones devengadas y a devengarse a partir del 1° de julio de 2024, en la suma de Pesos Siete Millones Trescientos Dieciséis Mil Seiscientos Quince (\$7.316.615,00) IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- La contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01; Objeto del Gasto 3.3.5. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.11.05 16:32:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.11.05 16:38:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.11.05 18:36:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro